



보 도 자 료

2015. 4. 3. (금) 조간부터 보도 가능

담당부서	분쟁조정국	이재민 국장(3145-5210), 강정모 팀장(3145-5243)		
배 포 일	2015. 4. 2.(목)	배포부서	공보실(3145-5786~92)	총 10매

제 목 : 자동차보험 특약으로 운전가능자를 제한할 경우의 유의사항

I. 개 요

- ☐ 자동차보험 가입 시 운전자의 연령, 범위를 한정하는 ‘운전가능자 제한 특약’에 가입하면 보험료 절약*이 가능하나

* 특약 가입 시 보험료 변동 예시 : [붙임 1] 참조

- 특약 상 보장의 대상이 되는 운전자가 제한됨에 따라 사고 시* 이와 관련한 분쟁이 다수 발생

* 특약 상 운전가능자에 해당하지 않는 자의 운전으로 인한 사고에 대해서는 「자동차손해배상보장법」에 따른 대인배상 I 만을 보상

※ 최근 3년간 관련 분쟁조정신청건수 : 총 101건
(2012년 35건, 2013년 34건, 2014년 32건)

- ☐ 따라서, 금융감독원(금융소비자보호처)은 자동차보험가입자들이 ‘운전가능자 제한 특약’의 보장 범위를 보다 쉽게 이해하고 본인에게 맞는 특약을 선택할 수 있도록

☞ 「자동차보험 특약으로 운전가능자를 제한할 경우의 유의사항」을 분쟁사례와 함께 안내함으로써 보험가입자의 불이익을 최소화하고 금융소비를 보호하고자 함

II. 특약의 주요내용 및 분쟁사례

1 운전자 연령제한 특약

가. 주요내용

- 특약 가입 시 피보험자동차의 운전자가 일정 연령*(예 : 만 21세, 만 35세, 만 48세 등) 이상인 경우에만 특약에 따라 보상

* 보험사별로 20대부터 40대까지 다양한 연령 기준별 특약을 두고 있음
(약관 예시 : [붙임 2] 참조)

나. 분쟁발생원인

- 주로 보험가입 시 또는 갱신 시 실제 운전가능자의 연령을 정확히 확인하지 않은 것에 기인
 - 특히, 배우자 또는 자녀의 실제 연령을 정확히 확인하지 않고 특약에 가입하여 사고 시 보상을 받지 못하거나
 - 부모의 나이를 기준으로 연령 한정특약(예 : 만 48세 이상)에 가입하였으나 자녀(예 : 만 19세)의 운전 중 사고가 발생

<분쟁사례-①>

A(52세. 男)는 전화로 자동차보험에 가입하면서, 배우자인 B(1967년생. 당시 만 47세)의 주민등록 상 생년을 1966년생(당시 만 48세)으로 착각하여 「운전자연령 만 48세 이상 한정 특약」에 가입하였으며, 이후 B가 피보험자동차를 운전하던 중 사고 발생

☞ 약관 상 연령은 주민등록 상 생년월일을 기준으로 판단하므로, 가입 당시 만 47세에 해당했던 B는 특별약관의 보장대상이 아님

<분쟁 사례-②>

부부인 E(52세) 및 F(51세)는 본인들의 나이만을 감안하여 「운전자 연령 만 48세 이상 한정 특약」에 가입하였으나, 자녀인 G(19세)가 피보험 차량을 운전하던 중 사고 발생

☞ 특약 상 운전가능 연령자가 아니어서 특별약관의 보장대상이 아님

다. 「운전자 연령제한 특약」 가입 시 유의사항

☑ 약관 상 ‘만 나이’가 기준이므로 가족의 ‘만 나이’를 확인

- 배우자 및 자녀의 주민등록 상 출생년도를 정확히 확인
- ‘특약 가입 다음날’ 기준으로 가족의 주민등록 상 생일이 지났는지 확인*

* 예 : 당해 21세가 되는 자녀의 나이를 감안하여 8월 8일에 「운전자 연령 만 21세 이상 한정 특약」에 가입하는 경우 특약 가입 다음날(8월 9일) 기준으로 자녀의 주민등록 상 생일이 지났는지 여부를 확인해야 함

※ 원칙적으로 보험사의 보상책임은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시부터 발생 (예 : 3월 25일 14시에 자동차보험 가입 시 당일 24시부터 책임 발생)

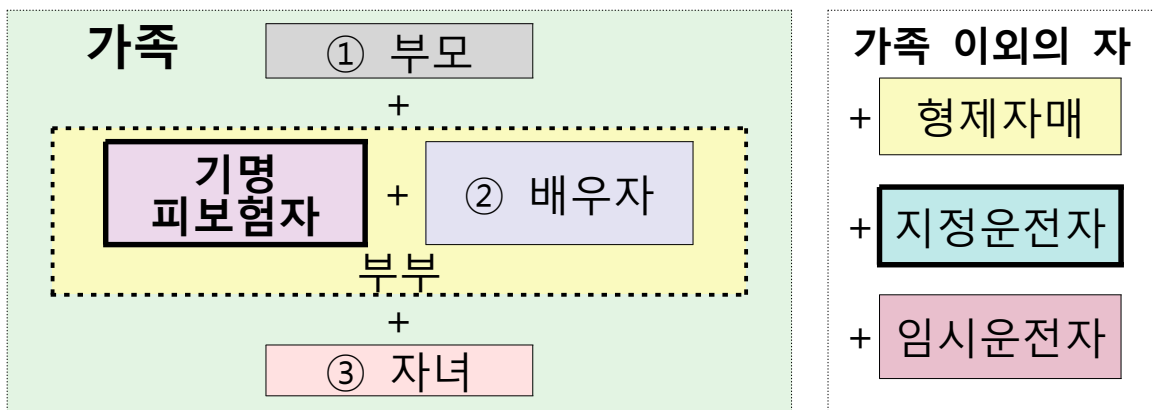
- ☑ 특약 상 연령에 미달하는 자가 피보험자동차를 운전하게 될 가능성이 있는 경우 이를 감안하여 계약기간 중 또는 갱신 시 특약을 변경
- 부모의 연령을 기준으로 한 특약 가입 당시 무면허였던 자녀가 이후 운전면허를 취득하는 경우 등은 특히 유의

2 운전자 범위제한 특약

가. 주요내용

- 특약 가입 시 피보험자동차 운전가능자의 범위를 기명피보험자, 지정1인, 부부, 가족 등 일정범위로 한정하여 이들의 운전 중 사고 시 특약에 따라 보상 (약관예시 : [붙임 2])
- 기명피보험자를 중심으로 부부, 부모, 자녀 등 가족의 범위에 따라 운전자의 범위를 제한
- 필요에 따라 형제자매 또는 지정 1인을 운전자의 범위에 포함시키거나, 지정 1인만을 운전자로 지정

<참고> 운전자 범위제한 특약 상 운전가능자의 범위



- ① 부모(배우자의 부모 포함)에는 법률상 양부모와 계부모가 포함
 - ② 배우자에는 사실혼 배우자* 포함
- * 혼인신고 없이 사실상 혼인생활을 함께 하는 자를 의미하며, 법률 상 배우자가 있음에도 다른 이성과 혼인생활을 하는 중혼관계 또는 단순동거인은 제외
- ③ 자녀에는 사실혼 관계에서 출생한 자녀, 양자, 계자녀가 포함되나, 손자는 포함되지 않고, 사위 또는 며느리의 경우 “법률상” 사위 또는 며느리만이 포함 (대법원 2013다66966판결)

※ 형제자매는 특약 상 ‘가족’에 포함되지 않음

나. 분쟁발생원인

- 주로 특약 상 운전가능자에 포함되지 않는 자의 운전 중 사고 발생에 기인
 - 약관 상 배우자 또는 자녀에 해당하지 않는 자의 운전 중 사고가 발생하거나
 - 피보험자 지인에 대한 차량 대여 또는 피보험자 자녀의 친구가 자녀의 허락* 하에 운전 중 사고가 발생

* 자녀의 허락이 있어도 자녀의 친구가 운전가능자가 되는 것은 아님을 유의

<분쟁사례-①>

부부였던 H(40세. 男)와 J(38세. 女)는 H를 기명피보험자로 하여 「부부 운전자 한정운전 특약」에 가입했으나, 이후 법률상 이혼하여 별거 중이었음에도 피보험차량(H명의)을 J가 보유하며 운전하다가 사고발생

☞ J는 약관 상 배우자의 개념에 포함된다고 볼 수 없으므로 특별약관의 보장대상이 아님

<분쟁사례-②>

「가족운전자 한정운전 특약」에 가입한 K(62세. 男)는 본인의 딸과 사실혼 관계에 있는 L로 하여금 명절 귀경길에 피보험자동차를 운전하도록 하였으나, L의 운전 중 사고가 발생

☞ L은 약관 상 자녀의 법률상 배우자에 해당한다고 볼 수 없으므로 특별약관의 보장대상이 아님

<분쟁사례-③>

「가족운전자 한정운전 특약」에 가입한 M(54세. 女)의 자녀인 S(22세, 男)는 친구인 P와 드라이브를 하던 중 P에게 운전을 하도록 허락하였으나 P의 운전 중 사고가 발생

☞ 자녀의 친구인 P는 약관 상 운전가능자에 해당하지 않으므로 특별약관의 보장대상이 아님

다. 「운전자 범위제한 특약」 가입 시 유의사항

- ☑ 가입 시 본인과 생활을 함께 하는 자들이 약관 상 가족의 범위에 포함되는지 여부를 확인하여 운행
- ☑ 피보험자가 아닌 단순지인에 대한 피보험자동차 대여 중 발생 사고는 특약 상 보장대상이 되지 않음을 유의
- ☑ 특약 상 운전자에 해당하지 않는 자(예 : 사실상의 사위 등)에게 피보험자동차의 운전을 맡겨야 하는 경우
 - 장기간 필요 시 해당인을 약관 상 가족 외의 '지정운전자'로 추가하는 「지정운전자한정 특약」을 활용
 - 일시적인 필요 시(예 : 명절 귀경길 등) 미리 해당인을 '임시운전자'로 지정하는 「임시운전자 특약」을 활용

◆ 금융에 관한 피해나 불만사항이 있는 경우 전국 어디에서나 「**금감원 콜센터 1332**」로 전화하시면 다양한 금융상담 서비스를 원스톱으로 제공받을 수 있습니다(평일 9시~20시, 토요일 9시~13시).

붙임 1 운전가능자 제한 특별약관 가입 시 보험료 변동 예시

※ 보험개발원의 2015.1월 참조순보험료를 기준으로 특정 사례를 가정하여 산출한 예시에 불과하므로 실제 보험료와는 차이가 있음

<예시 사례>

□ 기명피보험자 甲(만 46세, 보험가입 3년 이상, 교통법규 위반 없음)이 △△△승용차(2015년식, 차량가격 2,255만원, ABS/AUTO/에어백 듀얼 장착)를 피보험자동차로 하여 ●●손해보험사의 자동차보험*에 가입

* 보상한도 : 기명피보험자 대인배상2 무한, 대물배상 2억원, 자기신체사고 5천만원 (사망기준), 무보험차상해 2억원, 물적사고 할증기준금액 200만원

◦ 甲의 가족으로는 배우자 乙(만 44세), 부모인 丙(만 72세)과 丁 (만 68세) 및 자녀 A(만 22세), B(만 19세*)가 있음

* 1종보통, 2종보통, 2종소형 운전면허 시험은 만 18세이상부터 응시 가능

甲의 운전가능자 한정 특약 가입에 따른 보험료(예시)

가입 특약		비 고	보험료(예시)
한정특약 미가입 시		운전자의 범위와 연령을 한정하지 않고 보장	연 1,453,392원
가족 중심	「가족 운전자 한정특약」	부모(丙, 丁) 및 자녀(A, B)의 운전 중 사고까지 보장	연 809,003원
	「가족 운전자 한정특약」 + 「만 21세 이상 한정 특약」	만 19세인 자녀 B를 제외한 나머지 가족의 운전 중 사고를 보장	연 671,188원
부부 중심	「부부 운전자 한정특약」 + 「만 30세 이상 한정 특약」	부모(丙, 丁) 및 자녀(A, B)의 운전 중 사고는 보장되지 않음	연 386,293원

- 7 -

붙임 2 운전가능자 제한 특별약관 유형별 예시

※ A보험사의 경우를 예시한 것으로서, 각 보험사 별로 연령 기준 등에 차이가 있음

「운전가능자 ‘연령’ 제한 특약」	「운전가능자 ‘범위’ 제한 특약」
- 만 21세 이상 한정 특약 - 만 22세 이상 한정 특약 - 만 24세 이상 한정 특약 - 만 26세 이상 한정 특약 - 만 28세 이상 한정 특약 - 만 30세 이상 한정 특약 - 만 35세 이상 한정 특약 - 만 43세 이상 한정 특약 - 만 48세 이상 한정 특약	- 기명 피보험자 1인 한정 특약 - 기명 피보험자 및 지정 1인 한정 특약 - 부부운전자 한정 특약 - 부부 및 지정 1인 한정 특약 - 가족운전자 한정 특약 - 가족 및 지정1인 운전자 한정 특약 - 가족 및 형제자매 운전자 한정 특약 - 지정 1인 운전자 한정 특약 - 임시운전자 특약

□ 운전자 ‘연령’ 한정운전 특약 예시 (만 35세 이상 특약의 경우)

제00조. 보상내용

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 ‘피보험자동차’)라 합니다)에 대하여 운전할 자를 만 35세 이상으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제00조. 보상하지 않는 손해

① 회사는 이 특별약관에 의하여 만 35세 미만의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 아니합니다.

(이하 생략)

□ 운전자 ‘범위’ 제한 특별약관 예시

○ 「부부운전자 한정운전 특약」 예시

제00조. 보상내용

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 ‘피보험자동차’라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 ‘기명 피보험자’라 합니다)와 그 배우자로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제00조. 보상하지 않는 손해

① 회사는 이 특별약관에 의하여 기명 피보험자와 그 배우자 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다.

(이하 생략)

○ 「가족운전자 한정운전 특약」 예시

제00조. 보상내용

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 ‘피보험자동차’라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 ‘기명 피보험자’라 합니다)와 그 가족으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제00조. 보상하지 않는 손해

① 회사는 이 특별약관에 의하여 기명 피보험자와 그 가족 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다.

(이하 생략)

○ 「가족운전자 및 지정1인 한정운전 특약」 예시

제00조. 보상내용

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 ‘피보험 자동차’라 합니다)에 대하여 운전할 자를 보험증권에 기재된 피보험자(이하 ‘기명피보험자’라 합니다)와 그 가족, 그리고 기명 피보험자가 지정한 지정 1인 운전자(또는 형제자매)로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

제00조. 보상하지 않는 손해

회사는 이 특별약관에 의하여 기명 피보험자와 그 가족, 그리고 추가 지정된 지정 1인 운전자(또는 형제자매) 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 아니합니다.

(이하 생략)

○ 「임시운전자 특약」 예시

제00조. 보상내용

보험회사는 이 특별약관에 의하여 기명 피보험자의 승낙을 얻은 운전자가 피보험자동차를 운전하던 중 발생한 사고에 대하여 ‘운전자 연령 한정운전 특별약관’ 또는 ‘운전자(범위) 한정운전 특별약관’ 가입여부에 관계없이 이 특약에서 선택한 기간에는 해당 운전자를 피보험자동차가 가입한 보통약관의 피보험자로 간주하여 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

(이하 생략)